

1502336-27.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Patrícia Érica Luna da Silva

Comarca: Vargem Grande Paulista

Foro: Foro de Vargem Grande Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... em sede de delitos patrimoniais como o roubo a palavra da vítima é de importância ímpar e não pode ser simplesmente desconsiderada. Esse, inclusive, é o entendimento de nossos tribunais:

Prova - Palavra da vítima - Roubo - Eficácia - Em sede de crime de roubo a palavra da vítima ganha especial importância no elenco das provas produzidas e é suficiente para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vargem Grande Paulista

Foro de Vargem Grande Paulista

Vara Única

Avenida Miranda, 25, Vargem Grande Paulista - SP - cep 06730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502336-27.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502336-27.2021.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELSON CLEMENTINO DOS SANTOS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Érica Luna da Silva

Vistos.

ELSON CLEMENTINO DOS SANTOS e GUILHERME ANTÔNIO GARCIA THEODORO, qualificados nos autos, foram denunciados pela JUSTIÇA PÚBLICA por infração ao artigo 157, §2º, incisos II e V do Código Penal, na forma do art.7º do CP, porque, segundo a denúncia, no dia 28 de novembro de 2021, por volta das 23h30min, no interior do estabelecimento comercial denominado "Tom Dogão", nesta cidade e comarca, os réus, previamente ajustados e agindo com unidade de propósitos, subtraíram para si, mediante grave ameaça às vítimas Talita Tavares Luz, Gabriel Brito de Oliveira e Maria Conceição Brito, e mantendo essas mesmas vítimas em seu poder, com restrição de sua liberdade, 01 (um) aparelho de telefone celular, não apreendido nem avaliado, pertencente a Talita Tavares Luz, 01 (um) veículo da marca Chevrolet, modelo Prisma 1.0MT LT, de cor branca e placas GAC1240, 01 (um) aparelho de telefone celular da marca Samsung, 01 (uma) blusa com o decalque Tom Dogão, latas de cerveja e a quantia de R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais), apreendidos e não avaliados, pertencentes à lanchonete Tom Dogão.

A denúncia foi recebida no dia 17 de dezembro de 2021 (fl. 139).

Os acusados foram citados e apresentaram resposta escrita nos autos.

Afastadas as hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal, em audiência de instrução, debates e julgamento, foram tomadas as declarações das vítimas, sendo os acusados, ao final, interrogados (mídia digital).

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram as suas alegações finais, sendo que a acusação pugnou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, postulou pela absolvição por insuficiência de provas alegando.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade dos delitos veio comprovada, dentre outros, pelo boletim de ocorrência (fls. 06/12), auto de reconhecimento pessoal positivo (fls. 18/20), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), e pelas declarações das vítimas.

A autoria dos crimes também é incontroversa, conforme adiante se demonstrará. Em juízo, o réu ELSON CLEMENTINO DOS SANTOS confessou os fatos. Disse que o acusado Guilherme foi em sua casa e começaram a beber e ele teria sugerido praticar o assalto. Disse que está arrependido.

O acusado GUILHERME ANTONIO GARCIA THEODORO também confessou os fatos. Disse que estava alcoolizado juntamente com o Elson e em determinado momento resolveram praticar o assalto.

A vítima MARIA CONCEIÇÃO BRITO reconheceu o réu com firmeza. Contou que estava na cozinha da lanchonete e os acusados chegaram e anunciaram o assalto. Colocaram todos na cozinha, e os colocaram de joelhos e trancados no banheiro. Eles levaram um carro, celulares, dinheiro.

A vítima GABRIEL BRITO DE OLIVEIRA contou que estava fazendo lanche junto com a mãe, quando os acusados ingressaram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Disse que os acusados os ameaçavam o tempo inteiro e os deixaram trancados no banheiro.

A vítima TALITA TAVARES LUZ disse que os acusados ingressaram na lanchonete e anunciaram o assalto. Eles teriam levado dinheiro, carro e celulares, e os trancaram no banheiro.

O policial JOÃO GUILHERME MADEIRA NASCIMENTO contou que foi acionado via copom e foi informado que uma das vítimas tinha rastreador no celular que havia sido roubado. Eles se dirigiram ao estabelecimento e verificaram as câmeras de segurança do local, por meio da qual conseguiram abordar em seguida, os acusados que estavam em seu poder com os objetos roubados, sendo que o carro foi encontrado na rua ao lado.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar EVERTON DA FONSECA DURAES.

Não há razões para desqualificar o relato da vítima, afinal ela não conhecia o réu e, portanto, não teria motivos aparentes para imputar-lhe envolvimento em tão graves fatos. Ademais, os seus interesses são que os verdadeiros responsáveis pela infração sejam punidos e não um possível inocente. Não há, portanto, dúvidas razoáveis que enfraqueçam a prova acusatória. É fato que em sede de delitos patrimoniais como o roubo a palavra da vítima é de importância ímpar e não pode ser simplesmente desconsiderada. Esse, inclusive, é o entendimento de nossos tribunais:

Prova - Palavra da vítima - Roubo - Eficácia - Em sede de crime de roubo a palavra

da vítima ganha especial importância no elenco das provas produzidas e é suficiente para embasar uma condenação quando se apresenta firme e coerente na descrição dos fatos e na incriminação do agente, uma vez que não teria sentido sustentar-se que a vítima, pessoa idônea, pudesse ter pretendido incriminar alguém indevidamente (TACRIM/SP - RJTACRIM 47/279).

Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais, atualmente, o roubo, as palavras do lesado, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo, máxime se este não conhecia o réu (TACRIM/SP - RJDTACRIM 15/148).

Em sede de delito de roubo a palavra da vítima se reveste de relevância se coerente e segura, posto que em delitos de tal jaez preferem os meliantes praticá-los às ocultas, em ações rápidas e bem engendradas de modo a dificultar ao máximo sua identificação, nenhum interesse possuindo aquela, em acusar inocentes, senão somente àqueles que a molestaram (TACRIM/SP - RJTACRIM 46/306).

As qualificadoras descritas na denúncia, quais sejam, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, vieram comprovadas em instrução processual pela prova oral colhida.

O concurso de agentes restou cabalmente demonstrado pela narrativa da vítima, que contou detalhadamente no que consistiu a atuação de cada um dos roubadores.

Com relação à majorante da restrição da liberdade da vítima, tem-se que os acusados mantiveram as vítimas com restrição de sua liberdade, pois as teriam prendido no interior do banheiro. Ora, por evidente que mantiveram as vítimas por tempo excedente, sobretudo porque os roubadores já estavam na posse da mercadoria e, portanto, não precisariam mantê-las em cárcere, de forma que presente a causa de aumento de pena.

Frise-se que o delito já estava consumado por ocasião do arrebatamento da "res", de forma que os agentes subjugaram a vítima por tempo excedente ao mero desapossamento do bem, evidenciando-se a presença da majorante, que exige um excesso desnecessário na permanência da vítima em poder do assaltante.

Assim, procedente a ação penal, passo ao cálculo das penas.

ACUSADO ELSON CLEMENTINO DOS SANTOS

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base em 04 anos de reclusão, além de 10 dias-multa.

Na segunda fase de dosagem da pena, nada há a ser considerado. A atenuante da confissão não tem o condão de trazer a pena aquém do mínimo.

Na derradeira fase da fixação da reprimenda, cabível o acréscimo decorrente das duas causas de aumento reconhecida na sentença e previstas no §2º do artigo 157, do Código Penal, em razão do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima. Nesse particular, a pena deve receber aumento de 3/8 resultando em uma reprimenda de 5 anos e 6 meses de reclusão, além de 13 dias-multa. "No crime de roubo, sendo cinco as qualificadoras previstas no §2º do artigo 157 do Código Penal, a majoração da pena deve obedecer ao seguinte critério: 1/3, se presente uma causa; 3/8, se presentes duas causas; 5/12, se presentes três; 7/16, se quatro e de 1/2, se presentes as cinco causas especiais de aumento " (RJDTACrim 63/64).

Ainda, presente a causa de aumento do art. 70 do CP, pois mediante uma única ação os agentes praticaram o roubo contra vítimas diversas, pelo que aumento a pena em 1/6, restando a reprimenda final fixada em 6 anos e 5 meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.

ACUSADO GUILHERME ANTONIO GARCIA THEODORO

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base em 04 anos e 8 meses

de reclusão, além de 11 dias-multa, diante dos maus antecedentes do acusado.

Na segunda fase de dosagem da pena, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, mantendo na segunda fase a pena anteriormente dosada.

Na derradeira fase da fixação da reprimenda, cabível o acréscimo decorrente das duas causas de aumento reconhecida na sentença e previstas no §2º do artigo 157, do Código Penal, em razão do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima. Nesse particular, a pena deve receber aumento de 3/8 resultando em uma reprimenda de 6 anos e 5 meses de reclusão, além de 15 dias-multa. "No crime de roubo, sendo cinco as qualificadoras previstas no §2º do artigo 157 do Código Penal, a majoração da pena deve obedecer ao seguinte critério: 1/3, se presente uma causa; 3/8, se presentes duas causas; 5/12, se presentes três; 7/16, se quatro e de 1/2, se presentes as cinco causas especiais de aumento " (RJDTACrim 63/64). Ainda, presente a causa de aumento do art. 70 do CP, pois mediante uma única ação os agentes praticaram o roubo contra vítimas diversas, pelo que aumento a pena em 1/6, restando a reprimenda final fixada em 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão e pagamento de 17 dias-multa.

Na análise das diretrizes dos artigos 59 e 33, ambos do Código Penal, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena, sendo este regime o único compatível com o crime de roubo, praticados em concurso de agentes e com privação da liberdade do ofendido, demonstrando um certo grau de organização que os distingue do roubador eventual. Trata-se, pois, de delitos que vêm trazendo enorme desassossego para a sociedade trabalhadora, impondo ao seu agente, tratamento mais severo.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do artigo 43 e seguintes do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e com estes fundamentos JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para CONDENAR ELSON CLEMENTINO DOS SANTOS, ao cumprimento da pena de 6 anos e 5 meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, e GUILHERME ANTÔNIO GARCIA THEODORO ao cumprimento da pena de 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão e pagamento de 17 dias-multa, esta no valor unitário mínimo e com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal.

Os réus serão mantidos na prisão em virtude de terem permanecido presos durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta deles frustrarem a execução da lei penal. Recomende-se-os na prisão em que se encontram. Comunique-se às vítimas acerca da presente condenação. Oportunamente, expeça-se guia de execução provisória da pena. Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Vargem Grande Paulista, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA